

1500322-16.2019.8.26.0604

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Carmezim Camargo Neves

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... nº 115516/SP 03/02/2009).

"TÓXICO TRÁFICO DE DROGAS. Insuficiência de provas. Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada, até mesmo pela divergência apresentada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Quantidade de droga, acondicionamento, que encaminham para o reconhecimento do tráfico. DOSIMETRIA DA PENA. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500322-16.2019.8.26.0604 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500322-16.2019.8.26.0604

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2081462 - 02º D.P. SUMARE, 1682/18/328 - 02º D.P. SUMARE, 1682/18/328 - 02º D.P. SUMARE, 3792/18/926 - 02º D.P. SUMARE, 3792/18/926 - 02º D.P. SUMARE, 2081462 - 02º D.P. SUMARE, 1682/18/328 - 02º D.P. SUMARE, 3792/18/926 - 02º D.P. SUMARE, 2081462/2019 - 02º D.P. SUMARE, 2369236 - 02º D.P. SUMARE, 2081462 - 02º D.P. SUMARE, 1682/18/328 - 02º D.P. SUMARE, 3792/18/926 - 02º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIMARA ZANDA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Carmezim Camargo Neves

Vistos.

LUCIMARA ZANDA DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e 163, parágrafo único, III, do Código Penal, porque no dia 13 de dezembro de 2018, durante a madrugada, na Rua da Saúde, altura do nº 107, Jardim Picerno II,, nesta Cidade e Comarca de Sumaré/SP, trazia consigo para fins de tráfico, quarenta e duas porções de cocaína, na forma de crack, e onze porções de substância conhecida popularmente por maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias acima referidas, a acusada deteriorou patrimônio do Município de Sumaré.

Audiência de instrução e julgamento com colheita de prova oral. Interrogatório do acusado (fls. 172/173). Nesta mesma oportunidade as partes manifestaram-se em alegações finais orais, tendo a acusação pedido a procedência a Defesa a absolvição.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar"

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o tráfico. O objeto material é a droga, e o jurídico a saúde pública.

No caso em exame, presente materialidade e autoria delitiva.

A materialidade vem comprovada pelo boletim de ocorrência nº (fls. 3/4), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 7/8), auto de constatação preliminar (fls. 16/17), pelos laudos periciais na viatura e nas substâncias apreendidas, resultaram positivos (fls. 19/22, 31/33 e 34/36) e, finalmente, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa

Os guardas municipais, em Juízo, disseram que, durante patrulhamento, avistaram três pessoas, das quais uma do sexo feminino, as quais, ao notarem a presença da viatura, dispersaram-se. A acusada, naquela oportunidade, portava uma bolsa na mão, que foi atirada tão logo visualizada a viatura. Foi abordada e na bolsa, recuperada, havia entorpecentes. A partir da descoberta dos entorpecentes a acusada ficou muito alterada, tentou investir contra eles e, não bastasse, danificou o interior da viatura durante o trajeto à delegacia.

A acusada negou os fatos. Disse que os responsáveis pela droga eram traficantes que estavam no local onde os guardas municipais procuraram. Portava somente um canivete, o qual confessa ter arremessado, mas não foi localizado pelos agentes de segurança. Confessou, no mais, que, nervosa, danificou a viatura da Guarda Municipal.

Os guardas municipais, em depoimento firme, coeso e unívoco, descreveram com detalhes a diligência e apontaram a acusada, sem sombra de dúvidas, como a pessoa que portava a bolsa dentro da qual havia a droga descrita no auto de exibição e apreensão (fls. 7/8).

A negativa da acusada não prospera. É fantasiosa e demasiadamente inverossímil a afirmação de que os guardas, que nem mesmo a conheciam, forjaram a prática do tráfico. Não há nestes autos qualquer elemento para se acreditar que os guardas quisessem prejudicar a acusada.

É bem verdade que a palavra dos guardas municipais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os agentes foram ouvidos em Juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Com efeito, verifica-se dos autos que, quando da oitiva, respeitado o contraditório, presentes os réu e seu defensor, tiveram estes plenas condições de se manifestar, mediante reperguntas, pedidos de esclarecimentos ou impugnações que entendessem relevantes.

Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da

tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada.” (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº 115516/SP 03/02/2009).

“TÓXICO TRÁFICO DE DROGAS. Insuficiência de provas. Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada, até mesmo pela divergência apresentada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Quantidade de droga, acondicionamento, que encaminham para o reconhecimento do tráfico. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDENCIA. Redução da fração utilizada. Redução da multa. Impossibilidade. Negado provimento do recurso”. (TJSP, Apelação n. 0042342-63.2009.8.26.0114, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalcheiro, j. 20.08.2013).

Inexistem, ademais, excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

No mais, a quantidade de droga e a forma de acondicionamento e as demais circunstâncias permitem a segura conclusão de que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao tráfico. Não há cogitar, portanto, de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas.

Em relação ao crime de dano, a confissão da acusada vem corroborada pelas demais provas produzidas nos autos. Maiores comentários seriam ociosos.

Configurados, assim, os delitos de tráfico (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06), cujo preceito secundário prevê pena de “reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa” e de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, com pena em abstrato de detenção de seis meses a três anos e multa).

Passo a dosar a pena.

Primeira etapa: Dentre as circunstâncias judiciais a serem analisadas com preponderância àquelas do art. 59, do CP (art. 42, da Lei n. 11.343/06), observo que não são inteiramente favoráveis.

Isso devido à natureza de uma das drogas, crack, substância com alto poder viciante, destrutivo e vulnerante; possui natureza deletéria diferenciada de outras substâncias entorpecentes, apta a atingir um número significativo de usuários, disseminando o vício na sociedade e causando grave perigo ao bem jurídico da saúde pública, razão pela qual deve o Estado manter uma postura mais rígida diante deste tipo de crime e, em especial, deste tipo de entorpecente.

A culpabilidade é normal à espécie, a conduta social e a personalidade do agente não foram desabonadas nos autos, os motivos do crime não são aptos a elevar a pena-base, as circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. A acusada não ostenta maus antecedentes.

Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, totalizando em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Segunda etapa: A acusada é reincidente específica, conforme se depreende da análise conjunta de certidão de objeto e pé de fls. 83/84 e 122/128, os quais dão conta de que a pena cumprida por força da condenação por crime idêntico foi cumprida somente em setembro de 2.015, enquanto o fato novo aqui sob análise remonta a 2.019.

A reincidência específica é sinal claro de que LUCIMARA não se emendou; assim, deve a reprimenda estar à altura de sua recalcitância, daí porque exaspero a pena em 1/3. Nesse sentido, confira-se:

“[...] apesar de não estabelecida pela norma penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo percentual mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6. Entretanto, é admitida como razoável a adoção de percentual superior mediante fundamentação concreta (multirreincidência, reincidência específica). 3. Não há desproporcionalidade na exasperação da pena do paciente em 1/3, pois a instância antecedente destacou sua reincidência específica” (STJ, HC 331534/SP, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ).

"2. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o magistrado destaca que o paciente é reincidente específico, fato que justifica o incremento da pena, em 1/3 (um terço), na segunda fase da dosimetria" (STJ, 294143/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA). "Hipótese em que a fração de 1/3, utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-se no fato de ser o paciente reincidente específico, argumento que se alinha à jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes" (STJ, HC 348170/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado 26-4-2016).

Assim, alço a pena da acusada nesta fase a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa.

Terceira etapa: Não há causa de aumento. A acusada não faz jus à redução prevista no §4º, artigo 33, da lei 11.343/06, ante a reincidência específica.

Assim, torno por definitiva a pena em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa

Regime inicial de cumprimento: Considerando reincidência específica e a pena aplicada, reputo adequado o regime inicial FECHADO, conforme artigo 33, §§ 2º, "a", e 3º, do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Inviável o benefício da substituição, tendo-se em vista a quantidade de pena aplicada e a existência de maus antecedentes.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira da acusada.

DO DANO QUALIFICADO

Primeira etapa: A culpabilidade é normal à espécie, a conduta social e a personalidade do agente não foram desabonadas nos autos, os motivos do crime não são aptos a elevar a pena-base, as circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. A acusada não ostenta maus antecedentes.

Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, totalizando em 5 anos e 6 meses de detenção e 10 dias-multa.

Segunda etapa: A acusada é reincidente, conforme se depreende da análise conjunta de certidão de objeto e pé de fls. 83/84 e 122/128, os quais dão conta de que a pena cumprida por força da condenação por tráfico de drogas foi cumprida somente em setembro de 2.015, enquanto o fato novo aqui sob análise remonta a 2.019.

Presente, por outro lado, a atenuante da confissão.

Prevaleceu no Superior Tribunal de Justiça a tese pela possibilidade da compensação entre confissão e reincidência (Tema 585 oriundo do julgamento do REsp nº

1.154.752. Assim, deve haver a compensação entre tais circunstâncias, sem aumento ou diminuição. Mantenho, por isso, a pena tal qual fixada na etapa anterior.

Terceira etapa: Não há causa de aumento tampouco de diminuição, pelo que torno definitiva a pena em 6 meses de detenção e 10 dias-multa.

Assim, torno por definitiva a pena em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa

Regime inicial de cumprimento: Considerando reincidência específica e a pena aplicada, reputo adequado o regime inicial SEMIABERTO, conforme inteligência do Enunciado 269 da Súmula do STJ e por se tratar de pena de detenção.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Inviável o benefício da substituição, tendo-se em vista a reincidência.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira da acusada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar LUCIMARA ZANDA DA SILVA à pena de reclusão, pelo prazo de 7 (sete) anos, 9 (nove)

meses e 10 (dez) dias em regime inicial fechado, e a 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e à pena de detenção, pelo prazo de 6 (seis) meses, em regime inicial semiaberto, e a 10 dias-multa fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal.

A acusada respondeu a este processo em liberdade e não se vislumbra, na hipótese, a presença dos requisitos, fundamentos e pressupostos da prisão preventiva. Poderá, portanto, recorrer em liberdade.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se, se o caso, a gratuidade da Justiça, nos termos da Lei n. 1.060/50.

Se o caso, expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos Institutos de Identificação Criminal, ao Cartório Distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sumare, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA